

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

「염에 의한 생태독성 증명에 관한 규정」

◇ 제·개정 이유

- ‘염’의 정의 명확화
- 해양생물종 명확화를 통한 불확실성 해소
- 염 인정 효력 상실 요건 확대
- 시운전기간에도 염 인정을 신청할 수 있도록 요건 확대
- 공공하·폐수처리시설 염 인정 기간 연장신청 가능 조항 신설

◇ 주요내용

가. 입법 취지에서 벗어나 해석될 여지가 있는 ‘염’의 정의 명확화

- * 염에 의한 생태독성 증명에 관한 규정」에 규정하고 있는 ‘염’의 정의(Cl^- , Na^+ , SO_4^{2-} , Mg^{2+} , Ca^{2+} , K^+ 등 6종의 이온) 명확화

나. 해양생물종 명확화를 통한 불확실성 해소

- * 사업장에서의 해양생물종 선택을 상위법 「물환경보전법 시행규칙」 개정에 따라 해양생물종을 명확화하여 사업자 등에서 분석결과를 예측가능하도록 하고, 해양생물종 선택에 대한 혼선을 방지

다. 염 인정 효력 상실 요건 확대

- * 염 인정 효력 상실에 대해 구체화 및 즉시 효력 상실되던 것을 사업자 부담 완화를 위해 유예기간 30일 부여

라. 시운전기간에도 염 인정을 신청할 수 있도록 요건 확대

- * 상위법 「물환경보전법 시행규칙」 개정에 따라 시운전기간에 생태독성 기준 초과가 예상되는 경우 염 인정을 신청할 수 있도록 요건 확대

다. 공공하·폐수처리시설 염 인정 기간 연장신청 가능 조항 신설

- * 염 인정을 받은 공공하·폐수처리시설은 기본계획 변경이 없다고 인정되는 경우 유효기간 종료시점부터 3년간 염 인정기간을 연장 신청 가능